



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 73º D.P. JACANA

Boletim No.: 5592/2017

INICIADO:02/06/2017 01:15hs e EMITIDO:02/06/2017 07:14hs

Folha :1

JLLPQUCBDKEEKL

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 10826/03 - Estatuto do Desarmamento

Natureza: Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16)

Consumado

Local: RUA DAVID, 57 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Residência - Casa

Circunscrição: 73 D.P. - JACANA

Ocorrência: 02/06/2017 Às 00:30 horas

Comunicação: 02/06/2017 Às 01:13 horas

Elaboração: 02/06/2017 Às 01:15 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA - Presente ao plantão - RG: 49313387-SP

emitido em 09/05/2009 - Exibiu o RG original: Não

Pai: JOSE NUNES BEZERRA - Mãe: SANDRA MARCIA ALVES SANTANA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 09/02/1993 24 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: ELETRICISTA - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 39638605880

CNH: 06107361342 - Validade CNH: 20/02/2019 - Categoria CNH: AB

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda - Compleição: MAGRA

Endereço Residencial: RUA DAVID, 57 - JD FILHOS DA TERRA - S.PAULO - SP

Telefones: (11)96539-6124 (Residencial)

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- GUILHERME DE LIMA LUIZ - Presente ao plantão - RG: 29745088-SP

emitido em 09/02/1993 - Exibiu o RG original: Sim - Natural de: S. PAULO

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 24/01/1977

40 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL

73º D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 73º D.P. JACANA
Boletim No.: 5592/2017

INICIADO: 02/06/2017 01:15hs e EMITIDO: 02/06/2017 07:14hs
JLLPQUCHDKKEKLa[

Folha : 2

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA PAULO LINCOLN DO VALLE PONTIN, 744 - JACANA - S.PAULO - SP - Empresa: 73 DELEGACIA DE POLICIA -

Condutor:

- ROGER HIROSHI TODA - Presente ao plantão - RG: 5951969-PR
emitido em 31/12/1969 - Exibiu o RG original: Sim - Sexo: Masculino
Nascimento: 05/12/1974 42 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA PAULO LINCOLN PONTIM, 744
JACANÃ - CEP: 02273-011 - S.PAULO - SP - Empresa: 73º DISTRITO POLICIAL
Telefones: (11)2241-6974 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Equipamento de segurança/fiscalização
Subtipo: Capacete-Equipamento de segurança/fiscalização - Qtde: 2
Observações: COLORIDOS - Pessoa relacionada: RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Marca: MOTOROLA - Observações: AVARIAS DIVERSAS/COM BATERIA E COM CHIP TIM
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Marca: SAMSUNG - Observações: AVARIAS DIVERSAS/COM BATERIA E SEM CHIP
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Marca: MOTOROLA - Observações: AVARIAS DIVERSAS/COM BATERIA E SEM CHIP

Armas e Acessórios:

- Pessoa relacionada: RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA - Modo: APREENDIDO
Arma: Revolver - Marca: TAURUS - Calibre: .38 - Cartuchos integros: 7
Estado: ESTADO REGULAR

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 103 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: CONTENDO SUBSTÂNCIA DE COR BRANCA, SEMELHANTE A COCAÍNA

Histórico:

Consta do presente registro que o indivíduo que ora figura como indiciado GUARDAVA 103 (cento e três) eppendorfs contendo cocaína, os quais encontravam-se dentro do fogão de sua residência. Além do mais, em baixo do sofá de sua

73º D.P. JACANA

Endereço da delegacia: R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 73º D.P. JACANA
Boletim No.: 5592/2017

INICIADO:02/06/2017 01:15hs e EMITIDO:02/06/2017 07:14hs
JLLPQUCBDKEEKLa[

Folha :3

residência estava um arma de fogo, calibre .38 com numeração raspada, com seis munições calibre. 38 e uma calibre . 380.

Segundo a versão dos policiais responsáveis pela captura de RAFAEL, efetuavam diligências investigativas no local dos fatos, com o fim de levantar informações acerca do tráfico na região, todavia, um indivíduo ao perceber a presença da viatura (logo que virou o começo da rua) começaram a correr em direções distintas, sendo que um deles teria ingressado em um imóvel, assim sendo, como a casa do indiciado era a única que estava aberta, foram ao encalço do mesmo, onde no final do corredor da casa estava o indiciado. Feita a abordagem, aparentemente nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificarem ao entorno encontraram em baixo do sofá da sala onde o indiciado estava um revólver,, calibre .38 com numeração raspada. Diante este fato, iniciaram um revista minuciosa, sendo que dentro do fogão estavam mais 103 (cento e três) eppendorfs de cocaína embalados e prontos para venda. Desta forma, conduziram o indiciado a sede deste Distrito registrar o ocorrido.

O indiciado foi cientificado quanto ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio e somente manifestar-se após consultar um advogado, todavia, neste ato apresenta sua versão a respeito dos fatos informando que avistou um indivíduo correndo por sua casa e jogando uma sacola de drogas, bem como um revólver e os policiais vieram ao seu encalço e como ele quem estava ali, o abordaram e o conduziram a este Distrito informando que ele seria tal rapaz. Acredita que o indivíduo que correu o fez porque o portão de sua casa estava aberto.

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica, nos termos do artigo 141, parágrafo 3º, da Constituição do Estado de São Paulo, com a redação determinada pela Emenda nº 35/2012: Nesta etapa urgente de cognição sumária, considerando os fatos sustentados pelos policiais civis, de relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face do conduzido: RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA por GUARDAR 103 (cento e três) pinos de cocaína no seu fogão, bem como estar na posse de uma arma de fogo de uso permitido, porém com numeração raspada, além de seis munições intacta calibre.38 e uma munição intacta de calibre .380. Não foi arbitrada fiança criminal em razão de vedação legal neste momento no que tange a possibilidade da autoridade policial arbitrar fiança.

Em tempo é oportuno REPRESENTAR acerca da PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA, tendo em vista estarem presentes os requisitos que justificam tal medida de exceção, conforme já decidido pelo próprio TJSP (entre

73º D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 73° D.P. JACANA
Boletim No.: 5592/2017

INICIADO:02/06/2017 01:15hs e EMITIDO:02/06/2017 07:14hs
JLLPQUCBDKEEKLa

Folha :4

tantos outros tribunais): "Outrossim, veja-se que com a ora paciente e corréus foram encontrados 27 porções de cocaína, 10 de maconha e 60 pedras de "crack", além de 49 tubos contendo cocaína na casa de V., o que demonstra a periculosidade dos agentes, a justificar a medida de exceção" - HC 990.10.452060-6, 16ª C., rel. Mariz de Oliveira) tal medida se deu em razão do crime de tráfico ser a base de todo o crime organizado, que o financia e sustenta, crime que desassossega a sociedade, não é incomum, e até corriqueiro, em cada esquina das periferias (e também de bairros nobres, embora com mais discrição) a existência de uma estrutura organizada com funções separadas de olheiros, vendedores, transportadores, seguranças, que inclusive sempre estão armados, gerando um risco absurdo para todos. Desta forma fica comprovado o preenchimento do art. 312, CPP. Não diferente está preenchido o requisito do art. 313, I, CPP, qual seja: crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Nada mais.

Solução:

BO PARA FLAGRANTE

SILVIO MARCELO LUSCRI VIANA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ANDRE CESAR PEREIRA LEOCATA
DELEGADO DE POLÍCIA

73° D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974

www.policiacivil.sp.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0046127-50.2017.8.26.0050 - 2017/001041**
 Classe - Assunto **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA**

RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, *caput* da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826 c.c o artigo 69 do Código Penal, porque, supostamente, no dia 02 de junho de 2017, por volta de 00h30min, na Rua David n. 57 Jardim Filhos da Terra, nesta Capital, foi surpreendido mantendo em guarda, para fins de tráfico, o total de 103 “eppendorfs” plásticos contendo “cocaína” em pó, com peso líquido total de 46,2g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, RAFAEL mantinha em guarda, arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, numeração suprimida, além de 07 (sete) projéteis intactos, próprios para os calibres .38 e .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

Segundo a denúncia, Policiais Civis diligenciavam na região com o objetivo de averiguar a ocorrência de narcotráfico, instante em que visualizaram um indivíduo o qual ao notar a aproximação da viatura se evadiu e adentrou em um imóvel, que verificou ser sua moradia, sendo finalmente interceptado pelos policiais.

Em poder de RAFAEL nada de ilícito foi encontrado, contudo, debaixo do sofá que estava na sala, foi localizado o revolver calibre 38, com a numeração raspada, bem como, as sete munições. No interior de um fogão, encontraram os 103 “ependorfs” com a cocaína, embalados individualmente.

O **Réu** foi preso em flagrante (fls.02) e em Audiência de custódia teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 62/64)

A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2017, pelo despacho de fls. 76.

A defesa do **Réu** apresentou resposta à acusação (fls. 94/96) e pedido de revogação da internação provisória (fls. 97/99). Contudo, este Juízo manteve o recebimento da denúncia, bem como indeferiu o pedido de revogação da internação (fls. 101/102)

O **Réu** foi devidamente citado (fls.100).

A defesa requereu a revogação da prisão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

preventiva do **Réu** (fls. 118/119). O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (fls. 129).

No curso da instrução seis testemunhas foram ouvidas. Após, procedeu-se ao interrogatório do **Réu**. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do **Réu** nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Réu por falta de provas, ressaltando o fato de que o local em que os objetos foram apreendidos não servia de residia ao Réu.

Este é o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime é comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de constatação de substância, o qual foi positivo para “cocaína” (fls. 13/14), exame químico toxicológico (fls. 89/91), pelo laudo da arma de fogo apreendida (fls. 125/127), os quais foram corroborados pela prova testemunhal colhida em Juízo, sempre sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).

A autoria, todavia, não restou comprovada. Senão vejamos:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

Guilherme, policial civil e testemunha, reconheceu o Réu. Após, explicou que havia uma rodinha no local dos fatos, com aproximadamente 06 pessoas. Todas correram quando a polícia chegou. O **Réu** entrou em uma casa, cujo portão estava aberto. Ele passou o portão da residência e foi detido na porta de uma casa. O depoente revistou a casa e encontrou uma arma e drogas (pinos de cocaína). A família estava presente, as pessoas ficaram exaltadas. O depoente perseguiu o **Réu** porque ele ingressou em um corredor, outros dois foram abordados, mas não estavam com nada de ilícito. A via tinha pouca iluminação, a viatura era descaracterizada e as luzes estavam acesas. O **Réu** saiu algemado do imóvel. O depoente não soube dizer de onde saíram os familiares do **Réu**. O corredor era pouco iluminado.

Roger, policial civil e testemunha, reconheceu o **Réu**. Em seguida, explicou que em patrulhamento de rotina visualizou o **Réu** e outras pessoas na via pública. O **Réu** correu para o interior de uma residência, o portão estava aberto. A casa era composta por um cômodo, com sala e cozinha conjuntas (o sofá dividia os ambientes da cozinha e da sala). Dentro do fogão o depoente encontrou cápsulas de cocaína e arma de fogo embaixo do sofá. O **Réu** disse que a arma de fogo estava em tal local, as drogas ele não indicou. O portão levava a um corredor, a casa do pai do **Réu** era primeira, o **Réu** entrou na primeira casa. A arma de fogo estava municada, o **Réu** nada disse. O depoente entendeu que o **Réu** morava no local porque ele apontou a arma de fogo. Os pais e duas mulheres apareceram, evitando uma busca mais minuciosa. A viatura não era caracterizada. As pessoas ficaram do lado de fora do cômodo, gritando. O Delegado de Polícia estava no local. O depoente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

não soube dizer se ao final do corredor há uma escada. Durante a abordagem as luzes e o giroflex da viatura foram acionados.

Daiana, testemunha, não estava presente quando o **Réu** foi preso. A depoente disse conhecer o local em que o **Réu** reside, na Rua David. A depoente disse que foi à casa do **Réu** ver a irmã dele. A depoente asseverou que apresentou José Antônio ao pai do **Réu**.

Carlos Alberto, testemunha, disse que presenciou a prisão do **Réu**. Afirmou que ele entrou na casa do inquilino, não sabendo explicar porque o **Réu** entrou em tal lugar. O depoente viu dois policiais entrando no local e um permaneceu no carro. A porta do imóvel dos fundos foi arrombada. O depoente conhece o morador do imóvel dos fundos de vista, sendo que o **Réu** reside na parte superior (sobrado). O inquilino chama-se José Antônio, o depoente não falou com ele.

Raphaela, ouvida como informante por ser irmã do **Réu**. A depoente disse que embaixo ficam as casas de aluguel e na parte superior ela mora com o irmão e os pais. A porta do imóvel foi arrombada. Dois policiais e o delegado participaram da ocorrência. A locação foi feita pelo genitor da depoente, por locação verbal, no valor de R\$ 350,00. O inquilino chamava-se José Antônio, que sumiu depois da prisão do **Réu**.

Nildete, testemunha, não presenciou a prisão do **Réu**. Informou que mora na mesma rua que o **Réu**. Ele reside com os pais e a irmã, numa casa com dois andares. Há uma casa nos fundos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

que é alugada, só tal imóvel fica na parte de baixo. A depoente não soube dizer se o **Réu** frequentava a casa alugada por **José Antonio**.

O **Réu** em juízo negou os fatos. Asseverou que viu três pessoas correndo, enquanto voltava do serviço. O depoente viu os policiais entrando, passando pelo portão. O depoente disse ser proprietário e que a casa dos fundos é alugada. O depoente negou ter indicado aos policiais a arma de fogo. Alegou que José Antônio era o inquilino da casa em que a arma foi encontrada, desconhecendo a existência de drogas. Dois policiais e o delegado participaram da ação policial, num carro descaracterizado. O depoente disse que foi insultado pelo policial e desconhecer a razão da abordagem.

Assim, as testemunhas de Defesa foram unânimes ao assevera que o **Réu** não residia no local em que a arma de fogo e as drogas foram localizadas, atribuindo a moradia a um inquilino de nome José Antônio.

Os policiais ouvidos em Juízo ofereceram relatos discrepantes. **Guilherme** explicou que todos que estavam na via pública correram, ao passo que o **Réu** entrou em uma casa, cujo portão estava aberto. Ele passou o portão da residência e foi detido num corredor, que cada acesso a porta de uma casa. **Roger** também afirmou que o **Réu** correu para o interior de uma residência, cujo portão estava aberto. Explicou, ainda, que a casa era composta por um cômodo, com sala e cozinha conjuntas, sendo que a arma de fogo foi encontrada porque o **Réu** indicou seu paradeiro. Noutros termos, afirmou que o **Réu** foi detido dentro de tal residência.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

Interessante que os policiais civis ouvidos não atribuíram ao **Réu** a posse de nenhum objeto ilícito, bem como disseram que ele estava na via pública.

Ora, em tais circunstâncias, não faria sentido que o **Réu** corresse justamente para o local em que as substâncias ilícitas e a arma de fogo estavam escondidas.

Some-se a tal conduta incoerente a discrepância substancial entre os depoimentos dos policiais, visto que somente um deles afirmou que o **Réu** indicou o local em que a arma de fogo poderia ser apreendida, aspecto que não poderia ser deixado de lado, visto que o único a justificar ser o **Réu** o residente do imóvel.

Por fim, temos as várias testemunhas de defesa que atribuíram ao **Réu** local de residência diverso daquele em que os objetos ilícitos foram apreendidos.

Deste modo, o conjunto probatório não oferece elementos seguros para infirmar a versão do **Réu**, qual seja, que avistou os dois indivíduos entrando em sua residência e foi atrás deles, desconhecendo cuidarem-se de policiais. No corredor da residência, o **Réu** teria se apresentado como proprietário do imóvel e acabou preso, malgrado não fosse o ocupante do cômodo em que as drogas e a arma de fogo foi apreendida.

Diante deste contexto, da conduta pouco usual atribuída ao **Réu** e da ausência de explicação razoável para seu modo de proceder, entendo que a versão de que terceiro era o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

responsável pelos ilícitos não pode ser plenamente infirmada.

Ora, era ônus da acusação provar, em Juízo, perante autoridade judiciária competente, sob o crivo do contraditório e garantida a ampla defesa, os fatos imputados ao acusado na denúncia (art. 155, CPP).

Sem elementos seguros para a prolação do decreto condenatório, pois este, como ensina Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha: “somente pode surgir diante de um juízo de certeza quanto a prova deficiente, incompleta ou contraditória gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”, de rigor a absolvição.

Em idêntico diapasão a orientação jurisprudencial: que “para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação” (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Por conseguinte, se do exame das provas persiste a dúvida no juiz quanto à ocorrência do ilícito de rigor a absolvição.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação penal para **absolver RAFAEL SANTANA NUNES BEZERRA**, qualificado nos autos, das imputações constantes da denúncia (art. 33, *caput* da Lei nº



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/06), o que faço com suporte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do resultado, **expeça-se alvará de soltura** clausulado em favor do **Réu**.

Autorizo a destruição da arma de fogo de munições apreendidas, bem como a incineração do material entorpecente apreendido, nos termos do Art. 170 do CPP, do Art. 107 das normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, prov. 50/89 e, ainda Art. 96 da Portaria 344, de 12/05/1988 do Ministério da Saúde.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de setembro de 2017.

REJANE RODRIGUES LAGE
Juíza de Direito